

İcra Takibinde Menfi Tespit Davası (Borçlu Olmadığının Tespiti)

İİK m.72 Kapsamında Menfi Tespit ve İstirdat Davası Rehberi

Bu rehber, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun güncel hükümleri ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu içtihatları esas alınarak hazırlanmıştır.

Özet

Menfi tespit davası, gerçekte var olmayan bir borç nedeniyle icra takibine maruz kalan veya kalma tehdidiyle karşı karşıya bulunan kişinin, İcra ve İflas Kanunu'nun 72. maddesi uyarınca borçlu olmadığının tespiti için açtığı davadır. Takipten önce, takip sırasında veya takip kesinleştikten sonra dahi açılabilen bu dava, koşulları varsa ihtiyati tedbir yoluyla icra takibinin durdurulmasını da sağlayabilir. Borçlu, itiraz süresini kaçırmış ve haciz baskısı altında borcu fiilen ödemiş ise artık menfi tespit değil, ödenen paranın iadesini amaçlayan istirdat davasına başvurmalıdır; nitekim dava devam ederken borç ödenirse mahkeme, kendiliğinden istirdat davası olarak yargılamaya devam eder.

1. Menfi Tespit Davası Nedir?

Menfi tespit, sözlük anlamıyla "olumsuz tespit" demektir; hukuki anlamda ise, alacaklının varlığını ileri sürdüğü bir borç ilişkisinin gerçekte mevcut olmadığının mahkemece tespit edilmesini ifade eder. İcra ve İflas Kanunu'nun 72. maddesi, gerçekte borçlu olmayan ancak icra takibine maruz kalan veya kalma tehdidiyle karşılaşan kişiye, bu durumu ortadan kaldırmak için genel mahkemelerde dava açma imkânı tanır.

Bu davanın en ayırt edici özelliği, icra takibinin üç farklı evresinde de açılabilmesidir: takip başlamadan önce, takip sürerken veya takip usulüne uygun itiraz edilmediği ya da itirazın kaldırıldığı için kesinleştikten sonra. Borçlu, ödeme emrine itiraz etmemiş veya itirazı yerinde görülmemiş olsa dahi, maddi hukuk bakımından borçlu olmadığını menfi tespit davasıyla ileri sürebilir; icra takibinin kesinleşmesi, tarafların gerçek hukuki ilişkisini nihai olarak tespit eden bir yargı kararı anlamına gelmez.

2. Menfi Tespit Davası Açabilmenin Şartları

Menfi tespit davası, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 106. maddesinde düzenlenen tespit davalarının özel bir türü olduğundan, genel tespit davalarına ilişkin kurallar da bu davaya uygulanır. Bu çerçevede davanın kabul edilebilmesi için birkaç temel koşulun bir arada bulunması gerekir.

Öncelikle davacının güncel ve hukuken korunmaya değer bir yararı bulunmalıdır; kişi yalnızca ihtimale dayalı bir kaygıyla değil, gerçek bir borç iddiası veya takip tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koymalıdır. Alacaklının fiilen icra takibi başlatmış olması ya da bir ihtarname, protesto veya başka bir yazışma yoluyla borç talebini ciddi biçimde ileri sürmüş olması, bu yararın varlığı için yeterli kabul edilir. İkinci olarak, aynı borç hakkında daha önce itirazın iptali davası veya doğrudan bir alacak davası açılmamış olmalıdır; aksi hâlde aynı uyumsuzluk hakkında ikinci kez yargılama yapılamaz. Son olarak, dava açıldığı sırada borcun henüz ödenmemiş olması gerekir; borç zaten ödenmişse davacının amacı artık borçsuzluğun tespiti değil, ödenen bedelin iadesi olacağından, açılması gereken dava istirdat davasıdır.

3. Davanın Türleri: Takipten Önce ve Takipten Sonra Açılan Davalar

3.1. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davası

Takip başlamadan açılan menfi tespit davaları önleyici niteliktedir. Burada davacı, kendisine henüz bir ödeme emri gelmemiş olsa da, alacaklının gönderdiği bir ihtarname, protesto veya benzeri bir yazışma nedeniyle hukuki belirsizlik içinde bulunduğunu ileri sürer. Bu aşamada talep edilebilecek ihtiyati tedbir, alacaklının ileride başlatabileceği bir icra takibini önleyici mahiyette bir "takip yasağı" kararı şeklinde ortaya çıkar.

3.2. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davası

Takip başladıktan sonra açılan davalar ise durdurucu niteliktedir; borçlu, kendisine tebliğ edilen ödeme emri üzerine borçlu olmadığını ileri sürerek dava açar. Takip başladıktan sonra açılan bir menfi tespit davasında hukuki yarar şartı, kural olarak borçlunun ödeme emrine süresinde itiraz ederek takibi zaten durdurmuş olması hâlinde tartışmalı hâle gelir; zira takip durmuşken ayrıca dava açmakta çoğu zaman hukuki yarar bulunmaz. Buna karşılık borçlu süresinde itiraz etmemişse veya itirazı alacaklı tarafından itirazın kaldırılması yoluyla bertaraf edilmişse, menfi tespit davası açmakta hukuki yararının bulunduğu kabul edilir.

4. İhtiyati Tedbir ile Takibin Durdurulması

Menfi tespit davası açmış olmak, tek başına icra takibini durdurmaz; davanın icra üzerindeki etkisi, davanın açıldığı zamana

göre farklılık gösterir.

Takipten önce açılan davada: İİK m.72/2 uyarınca mahkeme, davacının talebi üzerine alacağın yüzde on beşinden aşağı olmamak üzere göstereceği bir teminat karşılığında, icra takibinin durdurulması yönünde ihtiyati tedbir kararı verebilir. Bu karar, alacaklının takip başlatma hakkını ortadan kaldırmaz; yalnızca fiilen haciz işlemlerine geçilmesini engeller.

Takipten sonra açılan davada: İİK m.72/3 uyarınca bu aşamada ihtiyati tedbir yoluyla takibin doğrudan durdurulması mümkün değildir. Borçlu, bunun yerine, alacağın yüzde on beşinden aşağı olmamak üzere göstereceği teminatla birlikte, icra vizesindeki paranın alacaklıya ödenmemesini talep edebilir. Uygulamada borçlu, asıl alacak, faiz ve masraflar dahil borcun tamamını icra vizesine yatırıp buna ek olarak yüzde on beşlik teminatı sunar; bu da toplamda genellikle takip tutarının yüzde yüz on beşi civarında bir güvenceye karşılık gelir. Bu düzenleme, dosyadaki borç miktarını aşan hacizlerin önlenmesini amaçlar.

5. İspat Yükü ve Deliller

Menfi tespit davasında ispat yükünün kime ait olduğu, davacının ileri sürdüğü savunmanın niteliğine göre değişir. Davacı borçlu, alacaklının dayandığı borç ilişkisinin hiç doğmadığını, yani böyle bir ilişkinin baştan itibaren mevcut olmadığını ileri sürüyorsa, ispat yükü alacaklıya (davalıya) geçer; zira hukuki ilişkinin varlığını iddia eden taraf odur. Buna karşılık borçlu, borcun ödeme, ibra veya takas gibi bir nedenle sonradan sona erdiğini ileri sürüyorsa, bu iddiayı ispat yükü kendisine aittir.

Dava, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'ndaki genel hükümlere tabi olduğundan yazılı belge, tanık beyanı, bilirkişi incelemesi, keşif, yemin ve taraf beyanı gibi delillerin tamamı kullanılabilir. Ancak alacağın dayanağı çek, bono veya poliçe gibi bir kambiyo senedi ise, "senede karşı senetle ispat" kuralı devreye girer ve senedin hükümsüzlüğü iddiası kural olarak tanıkla ispatlanamaz; bu durumda yazılı delil aranır.

6. Davanın Sonuçlanması: Kabul ve Ret Hâlinde Doğacak Sonuçlar

Mahkeme, yapılan yargılama sonunda davacının borçlu olmadığı kanaatine varırsa davanın kabulüne karar verir. Bu kararın verilmesiyle birlikte -kesinleşmesi beklenmeden- devam eden icra takibi derhâl durur; kararın kesinleşmesiyle de takip tamamen iptal edilir, konulan hacizler kaldırılır ve satılmış mallar varsa bedeli borçluya iade edilir. Alacaklının takibi haksız ve kötü niyetle başlattığı anlaşılır ve borçlu bunu talep ederse, mahkeme alacaklı aleyhine, takip konusu alacağın en az yüzde yirmisi oranında kötüniyet tazminatına hükmedebilir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun yerleşik içtihadına göre bu tazminatın doğması için takibin yalnızca haksız olması yetmez; alacaklının, alacağı bulunmadığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde takibe girişmiş olması, yani kötü niyetli davranmış olması da aranır.

Mahkeme davayı reddederse, önceden verilmiş ihtiyati tedbir kararı kalkar ve icra takibi kaldığı yerden devam eder. Ayrıca İİK m.72/4 uyarınca, alacaklı alacağına geç kavuşmuş sayıldığından, mahkeme borçluyu -bu yönde bir talep aranmaksızın, kendiliğinden- alacağın en az yüzde yirmisi oranında icra inkâr tazminatına mahkûm eder. Bu kararların vekâlet ücreti ve tazminata ilişkin kısımları, ancak kesinleştikten sonra icraya konulabilir.

7. Menfi Tespit Davasından İstirdat Davasına Dönüşüm

Menfi tespit davası devam ederken, borçlu -ihtiyati tedbir kararı alamadığı veya alınan tedbirin kalktığı için- takip konusu borcu alacaklıya fiilen ödemek zorunda kalırsa, İİK m.72/6 uyarınca dava kendiliğinden istirdat davasına dönüşür; bunun için borçlunun ayrıca bir talepte bulunmasına gerek yoktur. Mahkeme, ödemenin yapıldığını öğrendiği andan itibaren yargılamaya istirdat davası olarak devam eder ve davanın kabulü hâlinde borçlunun ödediği tutarın kendisine iadesine karar verir.

Menfi tespit davası hiç açılmamışsa ve borçlu, icra tehdidi altında borcu tamamen ödemek zorunda kalmışsa, bu kez İİK m.72/7 uyarınca doğrudan bağımsız bir istirdat davası açılabilir. Bu davanın açılabilmesi için ödeme tarihinden itibaren bir yıllık süreye uyulması zorunludur; bu süre hak düşürücü niteliktedir ve mahkemece kendiliğinden gözetilir.

Kriter	Menfi Tespit Davası	İstirdat Davası
Amaç	Borçlu olunmadığının tespiti	Haksız yere ödenen paranın geri alınması
Açılabileceği Zaman	Borç henüz ödenmeden, takip öncesi/sırasında	Borç fiilen ödendikten sonra
Süre	Kural olarak özel bir hak düşürücü süre yoktur	Ödeme tarihinden itibaren 1 yıl (hak düşürücü)
İcraya Etkisi	Şartları varsa ihtiyati tedbirle takip durur	Takip zaten sona ermiştir, konu kalmamıştır
Dönüşüm	Dava sırasında ödeme yapılırsa istirdada dönüşür	Doğrudan açılabilir veya menfi tespitten dönüşebilir

8. Görevli ve Yetkili Mahkeme

Görevli mahkeme, takip konusu alacağın niteliğine göre belirlenir: ticari alacaklarda asliye ticaret mahkemesi, işçilik alacaklarında iş mahkemesi, kira veya kat mülkiyeti ilişkisinden doğan alacaklarda sulh hukuk mahkemesi, tüketici işlemlerinden doğan alacaklarda tüketici mahkemesi görevlidir; özel bir görev kuralı bulunmayan hâllerde asliye hukuk mahkemesi görevli kabul edilir. Görev kuralları kamu düzenine ilişkin olduğundan mahkemece kendiliğinden gözetilir.

Yetkili mahkeme ise, takibi yürüten icra dairesinin bulunduğu yer mahkemesi ya da Hukuk Muhakemeleri Kanunu'ndaki genel ve özel yetki kurallarına göre belirlenen yer mahkemesidir. Yetki, görevin aksine kamu düzenine ilişkin olmadığından

mahkemeye kendiliğinden incelenmez; ilgili tarafın süresi içinde yetki itirazında bulunması gerekir.

9. Süre: Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelerin Durumu

Menfi tespit davası için kanunda özel olarak öngörülmüş bir zamanaşımı süresi bulunmaz; davanın tabi olduğu süre, dayanılan hukuki ilişkinin kendi zamanaşımı süresidir. Yargıtay içtihatları, icra takip dosyası derdest olduğu sürece, takip konusu alacak bakımından zamanaşımının işlemeyeceğini istikrarlı biçimde vurgulamaktadır. Buna karşılık, ödeme emrine itiraz ederken zamanaşımı def'ini ileri sürmeyen borçlunun, sonradan bu sebebe dayanarak menfi tespit davası açması mümkün değildir; bu hak, süresinde kullanılmadığı takdirde kaybedilmiş sayılır.

İstirdat davası bakımından durum farklıdır: borçlu, borcu ödediği tarihten itibaren bir yıl içinde istirdat davası açmak zorundadır. Bu bir yıllık süre hak düşürücüdür ve mahkemeye re'sen araştırılır; sürenin geçirilmesi hâlinde dava açma hakkı kesin olarak sona erer.

Somut Uygulama Senaryosu

OLAY ÖZET FORMU

Bir yazılım şirketi ortağı, eski iş ortağıyla aralarında imzalandığı iddia edilen bir borç senedine dayanılarak hakkında ilamsız icra takibi başlatıldığını öğrenmiştir. Borçlu, söz konusu senedin gerçek bir borç ilişkisine dayanmadığını, yalnızca ortaklığın kuruluş sürecinde teminat amacıyla imzalandığını ve şirket payları devredildiğinde iade edilmesi gerektiğini düşünmektedir. Ödeme emrine süresinde itiraz etmiş, ancak alacaklı itirazın kaldırılması talebiyle icra mahkemesine başvurmuştur.

BAŞVURU VE HUKUKİ SÜREÇ

Küheylan Hukuk Bürosu, itirazın kaldırılması talebine karşı savunma hazırlamakla birlikte, senedin dayanaksız olduğunun kesin biçimde ortaya konabilmesi için ayrıca asliye ticaret mahkemesinde menfi tespit davası açılmasını önermiştir. Dava dilekçesinde, ortaklar arasındaki yazışmalar, pay devrine ilişkin protokol taslakları ve senedin düzenlendiği tarihteki mali durumu gösteren belgeler delil olarak sunulmuş, alacağın yüzde on beşi oranında teminat yatırılarak icra takibinin ihtiyati tedbir yoluyla durdurulması talep edilmiştir.

SONUÇ

Mahkeme, sunulan yazışmalar ve teminat amacıyla düzenlendiği yönündeki güçlü emarelerle senedin gerçek bir borç ilişkisini yansıtmadığına kanaat getirmiş, davanın kabulüne karar vermiştir. Kararın kesinleşmesiyle icra takibi tamamen iptal edilmiş, borçlu tarafından yatırılan teminat iade edilmiştir.

10. Sıkça Sorulan Sorular

Menfi tespit davası açmak için icra takibinin mutlaka başlamış olması gerekir mi?

Hayır. Kanun, davanın icra takibinden önce, takip sırasında veya takip kesinleştikten sonra açılabileceğini açıkça düzenlemiştir. Takip başlamadan önce dava açabilmek için borçlunun, alacaklıdan gelen bir ihtarname veya benzeri ciddi bir borç talebiyle karşılaşmış olması ya da hukuken riskli bir durumda bulunduğunu ortaya koyması yeterlidir.

İtiraz ettiğim için takip zaten durdu, ayrıca menfi tespit davası açmama gerek var mı?

Süresinde yapılan itiraz takibi zaten durdurduğu için, bu aşamada ayrıca menfi tespit davası açmakta çoğu zaman hukuki yarar bulunmaz. Ancak itirazın alacaklı tarafından itirazın kaldırılması yoluyla bertaraf edilmesi riski varsa veya borçlu itiraz süresini kaçırmışsa, menfi tespit davası açmakta hukuki yarar doğar.

Dava sürerken borcu icraya öderse davam düşer mi?

Hayır, dava düşmez; kanun gereği mahkeme kendiliğinden istirdat davası olarak yargılamaya devam eder. Borçlunun bu dönüşüm için ayrıca bir talepte bulunmasına gerek yoktur.

Davayı kaybedersem ne kadar tazminat ödemek zorunda kalırım?

Dava reddedilirse, alacaklı alacağına geç kavuşmuş sayılacağından mahkeme, herhangi bir talep aranmaksızın, takip konusu alacağın en az yüzde yirmisi oranında icra inkâr tazminatına hükmeder. Bu nedenle dava açılmadan önce delillerin gücünün dikkatle değerlendirilmesi önemlidir.

Dikkat: Süreçte Sık Yapılan Hatalar

- Borcu ödedikten sonra menfi tespit davası açmaya çalışmak:** Borç fiilen ödendiyse artık menfi tespit değil, bir yıllık hak düşürücü süreye tabi istirdat davası açılmalıdır.
- Zamanaşımı def'ini icra aşamasında ileri sürmemek:** Ödeme emrine itiraz sırasında zamanaşımı def'inde bulunmayan borçlu, bu sebebe dayanarak sonradan menfi tespit davası açamaz.
- Teminat şartını gözden kaçırmak:** İhtiyati tedbir yoluyla takibin durdurulması, alacağın en az yüzde on beşi oranında teminat yatırılmasına bağlıdır; bu adım atlanırsa takip durmaya devam eder.
- Kötüniyet tazminatı talebini unutmak:** Dava kabul edilse dahi, alacaklı aleyhine tazminata hükmedilebilmesi için borçlunun bunu açıkça talep etmiş olması gerekir; talep edilmeyen tazminata mahkemeye kendiliğinden karar verilmez.

Sonuç

Menfi tespit davası, gerçekte borçlu olmadığı hâlde icra takibi tehdidi altında kalan kişiler için maddi hukuk düzeyinde nihai bir çözüm sunan güçlü bir hukuki araçtır. Ancak davanın açılma zamanı, hukuki yarar şartının doğru kurgulanması, ihtiyati

tedbir talebindeki teminat hesaplaması ve borcun dava sırasında ödenmesi hâlinde istirdat davasına dönüşüm mekanizmasının doğru yönetilmesi, sürecin başarıyla sonuçlanması bakımından belirleyicidir. Küheylan Hukuk Bürosu, icra ve iflas hukuku alanındaki güncel mevzuat ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu içtihatlarına hâkimiyetiyle, menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlık aşamasından ihtiyati tedbir taleplerine ve yargılama sürecine kadar müvekkillerine kapsamlı hukuki destek sunmaktadır.

Av. Mert Deniz Küheylan

Önemli Yasal Uyarı: Bu rehberde yer alan hukuki açıklamalar Küheylan Hukuk Bürosu tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Her dosyanın kendine özgü koşulları sonucu değiştirebileceğinden, süreç başlangıcından itibaren bir icra hukuku avukatından destek alınması tavsiye olunur.